



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

6 ביולי 2026

1962

כ"א בתמוז התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין
של עצור בעבירת ביטחון) (תיקון מס' 8), התשפ"ו-2026 1482

הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון) (תיקון מס' 8), התשפ"ו-2026

תיקון סעיף 1 1. בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון), התשפ"ד-2024' (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, במקום "י"ז באב התשפ"ו (31 ביולי 2026)" יבוא "כ"ג בשבט התשפ"ז (31 בינואר 2027)".

דברי הסבר

בשל גורמים משמעותיים ומגוונים נוצר צורך חיוני להכריח למתן אפשרות למניעת פגישת עצורים אלה עם עורך דין לפרק זמן ארוך באופן ניכר מהקבוע כיום בחוק המעצרים, ואף מההסדר החל בעניין מעצרים של חשודים בעבירות ביטחון באזור יהודה ושומרון. עם גורמים אלה ניתן למנות את היקף המעצרים החריג של מפגעי אירועי 7 באוקטובר, שאליהם הצטרפה כמות לא מבוטלת של מעצרים בעקבות אירועי הלחימה בחבל עזה הנמשכים גם בימים אלה, אף כי בהיקף מצומצם יותר; המתקפה נגד מדינת ישראל והלחימה הממושכת לצד מורכבות החקירה בכללותה; והצורך בהבטחת האינטרס שבשמירה על חיי אדם ובקידום החקירה ומניעת סיכולה. ההסדר הקיים בחוק המעצרים מאפשר מניעת פגישה עם עורך דין לחשוד בעבירת ביטחון כהגדרתו בחוק האמור, לתקופה של עד 21 ימים. כמה שבועות אחרי תחילת המלחמה, לנוכח העובדה שהתקופות המרביות המנויות בחוק המעצרים למניעת מפגש של עצור בעבירת ביטחון עם עורך דין עמדו לפוג, ולכן שמצב החירום חייב את המשך מניעת המפגש כאמור כפי שהוסבר לעיל, ומכיוון שמגבלת הזמן לא אפשרה לחוקק הסדר לעניין זה בכנסת, הותקנו ביום ט' בחשוון התשפ"ד (24 באוקטובר 2023) תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (פגישה עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון), התשפ"ד-2023' (להלן – תקנות שעת החירום). תקנות שעת החירום קובעות הסדר חריג החל על עצורים החשודים בעבירת ביטחון, כהגדרתה בסעיף 35(ב) לחוק המעצרים, אשר נעברה במסגרת המלחמה בעזה או במהלך המתקפה של כ"ד בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023).

לגבי עצורים אלה נקבע בתקנות שעת החירום כי לא יחולו ההוראות לעניין פרקי הזמן המותרים לדחיית פגישה עם עורך דין, הקבועות בסעיף 35(ג) ו-(ד) לחוק המעצרים ובתקנה 2(א) ו-(ב) לתקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (דחיית פגישה עם עורך דין של עצור בעבירות ביטחון) (פגישה עם עורך דין), התשנ"ז-1997. חלק זאת, יחול לגבי עצורים אלה סעיף 35(ג) ו-(ד) בנוסחו החדש בהתאם לתקנות שעת החירום, המאריך את התקופות המרביות המותרות לדחיית פגישה של העצור עם עורך דין לתקופה מרבית של 90 ימים, אם מתקיימת אחת העילות המפורטות בסעיף 35(א) לחוק המעצרים.

ביום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023) תוקנו תקנות שעת החירום כך שהתקופה המרבית של 90 ימים

כללי ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה על מדינת ישראל שבעקבותיה החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני) על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה, והוכרז בצה"ל על מבצע "חרבות ברזל". כמו כן, הוכרז על מצב מיוחד בעורף בהתאם לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, תחילה על ידי שר הביטחון, ביחס לחלק משטח המדינה, ובהמשך על ידי הממשלה, ביחס לשטחי מדינת ישראל כולה. הכרזה זו הארכה מזמן לזמן על ידי הממשלה, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, תוך צמצום תחולתה הגאוגרפית כשהדבר התאפשר. בהמשך להפסקת האש ברצועת עזה, הכרזה פקעה בחודש אוקטובר 2025. במהלך הלחימה נתפסו בשטחה של מדינת ישראל מחבלים רבים, ולגבי רובם מתקיים הליך חקירה פלילי בחשד לעבירות ביטחון, כהגדרתן בסעיף 35(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן – חוק המעצרים).

חקירת המחבלים שלקחו חלק במתקפת הטרור מורכבת וחריגה, ויש לה מאפיינים ייחודיים שטרם נודע כמותם בישראל: החקירה מתייחסת לפשעים האכזריים שביצעו המחבלים, אך תכליתה גם להפיק מידע רב ערך להמשך הלחימה; היא נוגעת לעשרות זירות שבהן התחוללו הפשעים; יש מספר גדול של מחבלים שביניהם קשרים מגוונים; מספר הקורבנות והעדים עצום; היקף הראיות עצום; החקירה התנהלה תחילה בזמן לחימה קשה באזורים שבהם בוצעו הפשעים, ונוסף על כך חלק מהזירות הוכרוזו כשטח צבאי סגור והיה קשה להגיע אליהן לאיסוף ראיות. גם כיום החקירה מתנהלת לצד תקריות לחימה בשטח רצועת עזה.

לצורך ההתמודדות עם המאפיינים המורכבים של החקירה, הוקם במשטרת ישראל, בסמוך לאחר תחילת המלחמה, צוות חקירה ארצי מיוחד, לחקירת המחבלים הרבים שנעצרו ולאוסוף ראיות בעשרות זירות טבח בעוטף עזה.

נוסף על כך, אירועי הלחימה המתמשכים בחבל עזה נגד ארגוני הטרור אשר חלק מהעצורים האמורים חברים בהם, אשר במהלכם נעצרים חשודים רבים נוספים, מוסיפים על מורכבות החקירה.

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 462; התשפ"ו, עמ' 278.

בתוך כך הצרכים החקירתיים והביטחוניים המחייבים הסדר בעניין מניעת פגישת עם עורך דין החורג באופן משמעותי מהקבוע בחוק המעצרים, נבחנו, כפי שהם נבחנו באופן קבוע בהתאם לנסיבות המשתנות, לצרכים הביטחוניים והחקירתיים ולמצב הלחימה. על כן, בחוק המתקן, שנכנס לתוקף ביום י"ב בשבט התשפ"ד (22 בינואר 2024), נערכו התאמות של פרקי הזמן שנקבעו בחוק להארכת תקנות שעת החירום, כך שיהיה ניתן להאריך את מניעת הפגישת עם עורך דין של חשוד הנכנס לגדר החוק, לפרק זמן מרבי של 60 ימים במקום 180 הימים שנקבעו בחוק לכתחילה. וזאת בשל העילות הקיימות בסעיף 35 לחוק המעצרים.

נוסף על כך, כדי לתת מענה ביחס לעצורים אשר יש חשיבות ביטחונית במניעת הפגישת שלהם עם עורך דין לתקופה ארוכה יותר מפרק הזמן המרבי החדש של 60 ימים, בשל חשש לפגיעה בחיי אדם בקשר לפעולות הלחימה בלבד, נוסף סעיף חדש ולפיו אם מצא נשיא בית המשפט המחוזי או סגנו, לבקשת ראש אגף החקירות במשטרת ישראל או בשירות הביטחון הכללי, באישור היועץ המשפטי לממשלה, כי מניעת הפגישת דרושה בשל החשש האמור, רשאי הוא להאריך את תקופת הדחייה, מזמן לזמן, לפרק זמן מרבי שלא יעלה על 120 ימים.

בהמשך לכך, ובשל הצרכים הביטחוניים והחקירתיים שהמשיכו להתקיים, בין השאר בשל מעצרים חדשים שממשיכים להתבצע במסגרת תקריות לחימה ברצועת עזה, אשר חייבו את המשך ההסדר בעניין מניעת פגישת עם עורך דין, הוארך תוקף החוק כמה פעמים עד יום י"ז באב התשפ"ו (31 ביולי 2026).

לצד זאת, בהארכה האחרונה שבוצעה בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חברות ברזל) (פגישת עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון) (תיקון מס' 7), התשפ"ו–2026, לאחר הערכת מצב מחודשת עם גופי הביטחון ובשים לב לנסיבות ולפגיעה הטמונה בהסדרים הכלולים בתקנות שעת החירום, הוגבלו התקופות והנסיבות שבהן יהיה ניתן למנוע מחשוד להיפגש עם עורך דינו כך שסך התקופות לא יעלו על 45 ימים וכי באישור נשיא או סגן נשיא בית המשפט המחוזי יהיה ניתן להאריך תקופה זו עד לתשעים ימים, ובלבד שמניעת הפגישת דרושה מטעמים של חשש לפגיעה בחיי אדם בקשר לפעולות המלחמה. עוד נקבע שבמצבים של עובדות חדשות או שינוי בנסיבות שמצריכות מניעת מפגש עם עורך דין בשל חשש ממשי לפגיעה בחיי אדם בקשר לפעולות המלחמה, רשאי נשיא בית המשפט המחוזי או סגנו להאריך את מניעת המפגש עד 120 ימים.

לנוכח הצרכים הביטחוניים והחקירתיים שעדיין קיימים, ובכלל זאת מעצרים חדשים שעדיין מתבצעים מאז הארכת תוקף התקנות האחרונה, ולמרות הפסקת האש, המחייבים את המשך ההסדר בעניין מניעת פגישת עם עורך דין, ובהתאם לצרכים של גופי האכיפה והביטחון, מוצע לתקן את החוק ולהאריך את תוקפן של תקנות שעת

למניעת הפגישת של העצור עם עורך דין תימנה מיום כניסתן לתוקף של התקנות, וזאת כדי לאפשר את דחיית מועד פגישתם של עצורים שנעצרו כבר ב־7 באוקטובר 2023 עם עורך דין עד תום תוקפן של תקנות שעת החירום.

כמו כן תוקנה ההגדרה "עצור" בתקנות שעת החירום. מדובר בתיקון שנועד להבהיר את התחולה של ההסדר, בשים לב לשאלות שעלו, בין השאר, בדיונים בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת בסוגיה זו, ואינו משנה מהותית את הפרשנות שניתנה מתחילת תוקפן של תקנות שעת החירום בעניין.

בהתאם לסעיף 39(ו) לחוק־יסוד: הממשלה, תוקפן של תקנות שעת חירום יפקע כעבור שלושה חודשים מיום התקנתן, וזולת אם הוארך תוקפן בחוק. בשים לב לכך, תקנות שעת החירום עמדו לפקוע ביום י"ד בשבט התשפ"ד (24 בינואר 2024).

לנוכח הצרכים החקירתיים והביטחוניים המובהקים בהמשך מניעת הפגישת של העצורים האמורים עם עורך דין, עלה הצורך בהארכת תוקפן של תקנות שעת החירום לפרק זמן נוסף, ובהתאמתן לצרכים הביטחוניים שהיו קיימים באותה עת. לנוכח האמור, ביום י"ב בשבט התשפ"ד (22 בינואר 2024) נכנס לתוקף החוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חברות ברזל) (פגישת עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון), התשפ"ד–2024 (להלן – החוק). אשר האריך את התקופה המרבית של מניעת הפגישת של העצורים האמורים עם עורך דין לתקופה של עד 180 ימים. תיקון זה נעשה כדי לתת מענה לצרכים הביטחוניים והחקירתיים שהיו קיימים בעת חקיקת החוק. במסגרת החוק תוקנה גם ההגדרה "עצור" לחשוד בעבירת ביטחון כאמור בסעיף 35(ב) לחוק המעצרים בשל פעולות האיבה שהתרחשו בין יום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ליום כ"ח בתשרי התשפ"ד (13 באוקטובר 2023), לאחר שהוברר כי פעולות האיבה התרחשו עד למועד זה, או למי שחשוד כאמור בשל פעולות המלחמה המוגדרות כפעולות המלחמה בחבל עזה החל ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023). תוקפו של החוק האמור נקבע עד יום כ"ד באדר ב' התשפ"ד (3 באפריל 2024), והוא האריך את תוקפן של תקנות שעת החירום עד לאותו מועד.

היות שתוקפו של החוק עמד לפקוע כאמור ביום כ"ד באדר ב' התשפ"ד (3 באפריל 2024), ובשל הצרכים החקירתיים והביטחוניים המובהקים בהמשך מתן הסמכות למנוע פגישת של חלק מאותם עצורים עם עורך דין לתקופות העולות על הקבוע בחוק המעצרים, עלה הצורך בהארכת נוספת של תקנות שעת החירום במסגרת הארכת תוקף החוק האמור. החוק תוקן ותוקפו הוארך בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חברות ברזל) (פגישת עם עורך דין של עצור בעבירת ביטחון) (תיקון). התשפ"ד–2024 (להלן – החוק המתקן). עד יום י"ב בסיוון התשפ"ד (18 ביוני 2024).

דברי הסבר

בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023). בפרק י' לחוק האמור נקבעו הסדרים לצורך היערכות ליישום החוק. בימים אלה מוקמת המפקדה ליישום הוראות החוק. יודגש כי החוק להעמדה לדין אינו עוסק במעצר לצורכי חקירה.

סעיף 1 תוקפו של החוק עומד לפקוע ביום י"ז באב התשפ"ו (31 ביולי 2026), ובשל הסיבות שפורטו בהרחבה בחלק הכללי לדברי ההסבר, מוצע להאריך את תוקפו עד יום כ"ג בשבט התשפ"ז (31 בינואר 2027).

החירום פעם נוספת, עד יום כ"ג בשבט התשפ"ז (31 בינואר 2027).

להשלמת התמונה, ביום כ"ו באייר התשפ"ו (13 מאי 2026) פורסם ברשומות החוק להעמדה לדין בשל אירועי טבח 7 באוקטובר 2023 (טבח שמיני עצרת), התשפ"ו–2026, המסדיר את העמדתם לדין של מבצעי פעולות האיבה, הרצח, פשעי המין, החטיפה והביזה שביצעו ארגון הטרור חמאס ושותפיו במסגרת מתקפת הטרור הרצחנית, באופן מאורגן ומכוון, באזרחי ישראל ובתושביה, שהחלו ביום כ"ב